



PUTUSAN
Nomor 3490 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- A.1. SARINUS**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- 2. SYAHRUL**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- 3. RENI**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- 4. HENDRA, S**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- 5. FAUZI**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- B.1. YANTI**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- 2. MASRIZAL**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- 3. SUCI DESMAYANTI PUTRI**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **DINI FEBRIANTI**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 5. **FERDIANTO**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 - C.1. **MARNIS**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 2. **ZAINUL ABIDIN**, yang bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 3. **DESI RATNA SARI**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 4. **ALEK YURIZON**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 5. **ZULFANI**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 - D.1. **EMA WARLINDA**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 2. **ADWAR**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrianto, S.Ag, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syafrianto & Rekan, beralamat di Jalan A.K Gani, Nomor 12, Guguak Randah, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan,

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KAMISAR**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
2. **BASRI GELAR SUTAN RAJO BUJANG**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. **AMRAN**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. **KHAIRUL AMRI**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
5. **ISWENDI**, bertempat tinggal di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nofiardi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nofiardi, S.H & Associates, beralamat di Jorong PBS, Nagari Sumani, Kecamatan X, Koto Singkarak, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2024



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peggugat:1 berdasarkan sepakat kaum adalah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya dan Peggugat. 2, Peggugat. 3, Peggugat. 4 serta Peggugat. 5 selaku anggota kaum Peggugat.1;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ (lebih kurang/dua ribu lima ratus meter persegi) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang diwarisi dan dikuasai secara turun temurun dalam kaum Peggugat Peggugat, terletak di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah rumah Neni, tanah rumah Eza, tanah Rumah Rozi dan tanah rumah zul, ke-empatnya suku Caniago (ke-empatnya kaum Bardias Said);

Selatan : Dengan tanah Ruko Isis Repelita dan tanah lading Isis repilita suku Bendang;

Barat : Dengan tanah ladang Nian dan dengan tanah ladang Zul/Agi suku Caniago (ke-duanya kaum Bardias Said);

Timur : Dengan berbatas dengan bandar air kecil dibalik bandar air kecil Jalan raya;

Adalah merupakan harta pusaka tinggi Peggugat Peggugat;

4. Menyatakan sah tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat Tergugat sekarang ini, sebagaimana yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* dengan batas batas:

Utara : Dengan tanah kaum Peggugat Peggugat

Selatan : Dengan tanah ladang Isis Repelita suku Bendang dan tanah kios Asnimar/kios kaum Peggugat Peggugat.

Barat : Dengan tanah ladang Nian kaum Bardias Said suku Caniago.



Timur : Dengan tanah kios Asnimar/tanah kaum Penggugat
Penggugat dan dengan bandar air kecil dan dibalik bandar air
kecil jalan raya;

Adalah merupakan bahagian dari tanah harta pusaka tinggi milik kaum
Penggugat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam *petitum* angka 3
(tiga) tersebut diatas;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat.A 1 dan Tergugat A.2, perbuatan
Tergugat.B.1 dan Tergugat.B.2 dan perbuatan Tergugat C.1 dan
Tergugat.C.2 serta perbuatan Tergugat.D baik secara sendiri sendiri
maupun secara bersama sama yang telah mendirikan rumah tempat
tinggal diatas tanah objek perkara milik kaum Penggugat tanpa seizin
Penggugat/kaum Penggugat Penggugat selaku yang berhak terhadap
objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan
hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat.A, Tergugat.B, Tergugat.C dan
Tergugat.D atau perbuatan Tergugat Tergugat baik secara sendiri sendiri
maupun secara bersama sama yang secara tanpa hak menguasai objek
perkara, tanpa seizin Penggugat/kaum Penggugat Penggugat selaku
yang berhak terhadap objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa
hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
7. Menyatakan Tergugat Tergugat tidak berhak terhadap objek perkara;
8. Menghukum Tergugat Tergugat baik secara bersama sama maupun
secara sendiri sendiri, untuk menyerahkan objek perkara kepada
Penggugat Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong, setelah
perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkrahcht van gewijsde*) agar
Penggugat/ kaum Penggugat Penggugat untuk dapat menguasai kembali
objek perkara secara aman dan leluasa dan apabila sekiranya Tergugat
Tergugat engkar/membangkang bila perlu dengan bantuan alat alat
keamanan negara (TNI/POLRI);
9. Menghukum Tergugat Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*)
kepada Penggugat Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 terbilang (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya;

10. Menghukum Tergugat Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
11. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;
12. Menghukum Tergugat Tergugat baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dari akibat biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet (uit voer baar bij vooraad)*;
14. *Ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat-Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara yang diperoleh secara turun temurun dan diwarisi dari Nyiak Sanam Suku Kutianye dibawah anak kemenakan dari Manti Saluak yang luasnya tidak pernah di ukur yang terletak di Koto Kaciak Jorong Data Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dengan berbatas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Neni, tanah rumah Eza, tanah rumah Rozi dan tanah rumah Zul, keempatnya suku caniago/kaum Bardias said (dahulunya berasal dari tanah nyiak Sanam Suku Kutieanyie Koto Kaciak);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ruko Isis Repelita dan tanah Ladang Isis Repelita Suku Bendang (yang dahulunya bersal dari tanah Nyiak Sanam Suku Kutieanyie Koto Kaciak);
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya kabupaten.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ladang Nian dan dengan tanah Ladang Zul/Agi Suhendri, keduanya Suku Caniago/kaum Bardias said, (dahulunya berasal dari tanah nyiak Sanam suku kutieanyie Koto Kaciak);

Adalah merupakan tanah Pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat Rekonvensi dari keturunan Nyiak Sanam yang telah diwarisi secara turun temurun sampai sekarang;

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak maupun kepentingan hukum apapun atas tanah objek perkara yang terletak Koto Kaciak di jorong data Nagari Aie Dingin kecamatan Lembah Gumanti Kab. Solok;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membongkar bangunan yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi serta satu kuburan wak Jalah dari tanah kaum Para Penggugat Rekonvensi, apabila tidak mau secara sukarela maka dengan bantuan TNI/Polri;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membongkar rumah tua Ummi Icah anggota kaum Penggugat Rekonvensi dan adalah perbuatan melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti segala kerugian yang telah membongkar rumah tua Ume Icah dengan membangun kembali rumah tua ume Icah tersebut seperti semula;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti segala kerugian berupa :
 - Kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
 - Kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2024



Maka jumlah yang harus dibayarkan adalah baik moril maupun materil yang diderita Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam setiap tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dalam Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan dalam Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 2 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi serta Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi adalah anggota kaum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
3. **Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ (lebih kurang/dua ribu lima ratus meter persegi) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang diwarisi dan dikuasai secara turun temurun dalam kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dengan batas batas :**
 - Utara : Dengan tanah rumah Neni, tanah rumah Eza, tanah Rumah Rozi dan tanah rumah Zul, ke-empatnya suku Caniago (ke-empatnya kaum Bardias Said);
 - Selatan : Dengan tanah Ruko Isis Repelita dan tanah lading Isis



repilita Suku Bendang;

Barat : Dengan tanah ladang Nian dan dengan tanah ladang
Zul/Agi Suku Caniago (ke-duanya kaum Bardias Said);

Timur : Dengan berbatas dengan bandar air kecil dibalik bandar
air kecil jalan raya;

Adalah merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat Konvensi/Para
Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan tanah objek perkara konvensi yang dikuasai oleh Para
Tergugat Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dengan batas
batas:

Utara : Dengan tanah kaum Para Penggugat Konvensi/Para
Tergugat Rekonvensi;

Selatan : Dengan tanah ladang Isis Repelita Suku Bendang dan
tanah kios Asnimar/kios kaum Para Penggugat
Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Barat : Dengan tanah ladang Nian kaum Bardias Said Suku
Caniago;

Timur : Dengan tanah kios Asnimar/tanah kaum dengan tanah
kios Asnimar/tanah kaum Penggugat Penggugat dan
dengan bandar air kecil dan dibalik bandar air kecil jalan
raya dan dengan bandar air kecil dan dibalik bandar air
kecil jalan raya;

Adalah merupakan bagian dari tanah harta pusaka tinggi milik kaum
Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana
dimaksud amar putusan angka 3;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1
Rekonvensi dan Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi,
perbuatan Tergugat B.1 Konvensi/ Penggugat B.1 Rekonvensi dan
Tergugat B.2 Konvensi/Penggugat B.2 Rekonvensi, perbuatan Tergugat
C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Tergugat C.2
Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi serta perbuatan Tergugat D
Konvensi/ Penggugat D Rekonvensi baik secara sendiri sendiri maupun

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2024



secara bersama sama yang telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah objek perkara konvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek perkara konvensi baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

6. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara Konvensi kepada kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.741.500,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 275/PDT/2023/PT PDG tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/XII/KAS/Perd/2023/PN Kbr. Perdata Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.
- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2023/PN KBR, tanggal 2 Oktober 2023 dan Keputusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 275/PDT/2023/PT PDG, tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan kasasi;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2024, kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Koto Baru) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum Penggugat, sebaliknya perbuatan dan penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SARINUS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: A 1. **SARINUS**, 2. **SYAHRUL**, 3. **RENI**, 4. **HENDRA.S**, 5. **FAUZI**, B.1. **YANTI**, 2. **MASRIZAL**, 3. **SUCI DESMAYANTI PUTRI**, 4. **DINI FEBRIANTI**, 5. **FERDIANTO**, C 1. **MARNIS**, 2. **ZAINUL ABIDIN**, 3. **DESI RATNA SARI**, 4. **ALEK YURIZON**, 5. **ZULFANI**, D. 1. **EMA WARLINDA**, 2. **ADWAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2024